

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 133 del 08/03/2023

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 60 del 08/03/2023

**OGGETTO:**

Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019. Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto. Liquidazione competenze tecniche.-

CUP: C89I22000500001

CIG: Z2737139D2

Cap. 1104 - Cod. 0902202

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Premesso che:**

- il Comune di Squillace ha partecipato al bando pubblico Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019;
- l'istanza di questo Ente è risultata ammessa a finanziamento per € 11.050,00, giusto decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 5 del 25.01.2022;
- con propria determinazione n° 288 del 07/07/2022 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di "Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento", all'Arch. Gallo Gianluca, per l'importo onnicomprensivo di € 11.000,00 comprensivo di IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale dello 0,4524% sull'importo posto a base di gara;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 26/10/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di "Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento", redatto dall'Arch. Gallo Gianluca, per l'importo complessivo di € 130.000,00 suddiviso in € 76.308,83 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.861,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 42.134,04;

**Rilevato che** il RUP della procedura in oggetto è l'arch. Antonio Macaluso;

**Vista** la Convenzione, in data 08/07/2022, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale e l'Arch. Gallo Gianluca;

**Viste:**

- la fattura elettronica n° 01/PA\_2023 del 27/01/2023, emessa dall'Arch. Gallo Gianluca, dell'importo complessivo di € 11.000,00 come di seguito determinato: € 8.669,61 per imponibile, € 346,78 per Cassa Professionale al 4% ed € 1.983,61 per IVA al 22%, a cui detrarre € 1.733,92 quale ritenuta d'acconto al 20%; per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di "Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento";
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa\_0329012 del 07/03/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Gallo Gianluca risulta in regola con i versamenti contributivi;

**Constatato che:**

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha accreditato due anticipazioni del contributo assentito rispettivamente pari a € 3.315,00 ed a € 4.420,00, le quali però non coprono l'intero ammontare del finanziamento;
- il restante 30% della somma ammessa a finanziamento sarà erogata al momento della rendicontazione finale, operata attraverso la trasmissione all'ente erogante della documentazione di impegno e spesa dell'intero ammontare;

**Considerato** doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell'Arch. Gallo Gianluca;

**Preso atto** della deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2023, esecutiva, recante ad oggetto: «Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali per: la progettazione definitiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-

*amianto”; i lavori di “Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)”;* i lavori di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)”*»;

**Ritenuto**, dunque, procedere al pagamento della fattura n° 01/PA\_2023 del 27/01/2023 di complessivi € 11.000,00 relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di *“Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento”*, emessa dall’Arch. Gallo Gianluca, anche con anticipazione di fondi comunali, in attesa del materiale accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**Vista** la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

**Accertata** l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

**1)-di approvare**, siccome approva, la fattura n° 01/PA\_2023 del 27/01/2023 di complessivi € 11.000,00, emessa dall’Arch. Gallo Gianluca, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di *“Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento”*;

**2)-di liquidare**, come liquida, all’Arch. Gallo Gianluca l’importo lordo complessivo di € 11.000,00, di cui alla fattura n° 01/PA\_2023 del 27/01/2023, così ripartito:

- € 7.282,47 in favore dell’Arch. Gallo Gianluca per oneri professionali e per contributo CNPAIA;
- € 1.983,61 in favore dell’Erario per IVA al 22%;
- € 1.733,92 in favore dell’Erario per ritenuta d’acconto al 20%;

**3)-di dare atto che** la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**4)-di attestare** l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**5)-di autorizzare** l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del professionista Arch. Gallo Gianluca;

**6)-di stabilire che** al finanziamento dell’opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;

**7)-di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1104 - Cod. 0902202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L'Impiegato Responsabile

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

